

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2773/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

บริษัทเทเลวิชั่น บรอดแคสต์ จำกัด กับ

พวก

โจทก์

นายชัยณรงค์ เจริญโชคสถาพร

จำเลย

นายอดิศักดิ์ อวสานะพันธุ์ ทนายโจทก์

รวมที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ร่วมที่ 2 ยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ฐานละเมิดลิขสิทธิ์โจทก์ร่วมที่ 2 ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 จึงไม่รับฎีกาโจทก์ร่วมที่ 2

โจทก์ร่วมที่ 2 เห็นว่าเอกสารหมายเลข จ.40 จ.43 เป็นเอกสารแบบฟอร์มการจดทะเบียนลิขสิทธิ์งานภาพยนตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเอกสารของทางราชการและได้ผ่านการรับรองโดย โนตารีพับบลิคเค้าน์ตีเคอร์รีและกงสุลไทยรับรองอีกครั้งหนึ่งตามขั้นตอน แสดงว่าเอกสารนั้นมีอยู่จริงและมีข้อความตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนั้น จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่สำคัญในการที่ศาลจะรับฟังพยานเอกสารของโจทก์ร่วมที่ 2 ที่ได้ทำขึ้นจากต่างประเทศและผ่านการรับรองโดยถูกต้อง

สมควรที่ศาลฎีกาจะได้รับไว้พิจารณาเพื่อความกระจ่างแจ้งของหลักกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ร่วมที่ 2 ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์และจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 93,95 แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2521 มาตรา 27,42,44,47,49 พระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนไขเพื่อกู้ยืมครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2526 มาตรา 3,4ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

ระหว่างพิจารณา บริษัทเทเลวิชั่นบรอดแคสต์ จำกัด โดยบริษัทซีเนกรูปจำกัด ผู้รับมอบอำนาจและบริษัทยูนิเวอร์แซลซิดิสตูดิโอส์อินส์จำกัดโดยบริษัทซีเนแอดส์ วิดีโอ จำกัด ผู้รับมอบอำนาจ ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาตและให้เรียกบริษัทเทเลวิชั่นบรอดแคสต์ จำกัด ว่าโจทก์ร่วมที่ 1 เรียกบริษัทยูนิเวอร์แซลซิดิสตูดิโอส์อินส์ จำกัด ว่าโจทก์ร่วมที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2521 มาตรา 27 ประกอบมาตรา 44 วรรคสอง จำคุก 2 เดือน ปรับ 20,000 บาท ในกรณีไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29,30 จำเลยกระทำความผิดครั้งแรก เพื่อให้จำเลยมีโอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดีเห็นสมควรรอการลงโทษไว้ 1 ปี แถบวิดิทัศน์ของกลางให้ตกเป็นของโจทก์ร่วมที่ 1 และค่าปรับจำนวนครึ่งหนึ่งให้จ่ายแก่โจทก์ร่วมที่ 1 ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาอื่น

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ร่วมที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 91 แผ่นที่ 2)

โจทก์ร่วมที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 93)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ร่วมที่ 2 ดังนั้นจึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกา ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมที่ 2 นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ร่วมที่ 2 ดังนั้นจึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกา ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมที่ 2 นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ชุม สุกแสงเปล่ง-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-พินิจ ฉิมพาลี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ